

제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

「공정거래위원회 소관법률에 따른 과태료의 가중처분에 관한 세부 지침」

[시행 2023. 9. 22.] [공정거래위원회예규 제443호, 2023. 9. 22., 일부개정]

◇ 개정 이유

과태료 가중처분 규정과 동일하게 행정처분(영업정지)의 가중처분에 대한 규정이 있는 3개 법률* 시행령이 개정('22.12.27.)됨에 따라 해석 지침의 적용 범위를 행정처분(영업정지)으로 확대하고자 함.

* 방문판매등에관한법률, 전자상거래등에서의소비자보호에관한법률, 할부거래에관한법률

◇ 주요내용

1. 제명 변경

해석 지침의 적용 범위에 행정처분(영업정지)이 포함됨에 따라 제명을 변경*

- * (현행) 「공정거래위원회 소관 법률에 따른 과태료의 가중처분에 관한 세부 지침」 →
- (개정) 「공정거래위원회 소관 법률에 따른 **행정처분 및** 과태료의 가중처분에 관한 세부 지침」

2. 관련 시행령 개정사항 반영

- 행정처분(영업정지)에 대해 규정하고 있는 3개 법률(방문판매법, 전자상거래법, 할부거래법) 및 시행령의 해당 조항을 목적(제1조) 및 적용 범위(제3조)에 추가
- 기타 하도급법 시행령 개정사항 반영 : 과태료 부과기준 별표 번호 변경
(별표4 → 별표5)